



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

REGISTRO GENERALE N. 1031 del 03/07/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 188 del 03/07/2026

PROPOSTA N. 1909 del 03/07/2026

OGGETTO: Presa atto variazione rappresentante legale della "G.A. 29 S.r.l.", ente gestore della struttura Casa di riposo per anziani "San Domenico", e contestuale modifica dell'atto di autorizzazione al funzionamento.

IL DIRIGENTE

Premesso che

- con Determinazione Dirigenziale RS n. 236 del 06/08/2024 R.G. n. 1068 di pari data è stata concessa l'Autorizzazione al funzionamento della struttura socio – assistenziale Casa di riposo per anziani "San Domenico" per n. 12 posti, con ubicazione nel Comune di Lamezia Terme (CZ) – via Domenico Curcio n. 2, C.A.P. 88046, ai sensi del Regolamento n. 22/2019 e ss.mm.ii, rappresentata dal Dott. Michele Garo, in qualità di Legale Rappresentante;

Richiamato il Regolamento regionale n. 22 del 25.11.2019, "Procedure di autorizzazione, accreditamento e vigilanza delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale socioassistenziali, nonché dei servizi domiciliari, territoriali e di prossimità", il quale all'Art. 22 co.4 stabilisce che: *"Non rientrano nelle ipotesi di cessione dell'autorizzazione e comportano solo una modifica del provvedimento autorizzativo:*

- a) le trasformazioni della forma giuridica, della denominazione, della ragione sociale o della sede legale del soggetto giuridico precedentemente autorizzato all'esercizio;*
- b) la sostituzione del rappresentante legale della persona giuridica o organismo del Terzo Settore..."*

Vista:

- la comunicazione del 11/06/2026, acquisita al protocollo n. 48777 del 11/06/2024, con la quale la G.A. 29 S.r.l ha comunicato che l'Ing. Ernesto Garo ha sostituito il Dott. Michele Garo nel ruolo di Legale Rappresentante dell'impresa "G.A. 29 S.r.l.";
- la visura camerale n. V9597146 del 22/06/2026, acquisita agli atti d'ufficio, dalla quale risulta che il legale rappresentante della G.A. 29 S.r.l è l'Ing. Ernesto Garo;

Preso atto della variazione avvenuta, in virtù della quale l'Ing. Ernesto Garo ha sostituito il Dott. Michele Garo nel ruolo di legale rappresentante della G.A.29 S.r.l;

Ritenuto, pertanto, di prendere formalmente atto della variazione avvenuta e procedere, ai sensi di quanto disposto dall'art. 22 co.4 del Regolamento regionale n. 22 del 25/11/2019, alla modifica dell'atto di autorizzazione al funzionamento indicato in premessa;

Verificata l'assenza di vincoli di parentela con il destinatario del provvedimento ai sensi del combinato disposto dell'art.1, comma 9, lett. e) della legge 190/2012 e dell'art.6 D.P.R. 62/2013, nonché del Codice di comportamento integrativo comunale;

Ritenuta l'inesistenza di posizione di conflitto, anche potenziale, del Dirigente la cui veridicità si attesta con la sottoscrizione del presente provvedimento, di cui all'art.6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla anti-corruzione n.190/2012;

Verificata ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147 bis comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento, nonché il rispetto della normativa anticorruzione;

Richiamato il decreto sindacale n. 22 del 8/05/2025 e successivo n. 25 del 17/06/2025 con il quale è stato conferito al sottoscritto Dirigente l'incarico ad interim di direzione del Settore Servizi alla Persona, conferimento confermato da ultimo con decreto sindacale n. 01 del 02/02/2026;

VISTI:

- la Legge 241/1990;
- il DPR N. 445/2000;
- la Legge Regionale n. 23/2003;
- la DGR n. 503/2019 e ss. mm. ii.;

VISTI, altresì:

- la Delibera di Giunta Comunale numero 197 del 06/06/2025 di approvazione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione PIAO 2025/2027;
- la Deliberazione di Giunta Comunale numero 227 del 29/08/2025 avente ad oggetto "Variazione al PIAO 2025-2027. Approvazione modifica alla sottosezione 3.3 Allegato 4. Programmazione Triennale Fabbisogni del Personale";
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 15/04/2026 avente ad oggetto: "Ratifica della Deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 31.03.2026 ad oggetto Variazione d'urgenza al Bilancio di previsione 2025/2027 annualità 2026 in esercizio provvisorio, art. 175 comma 5-bis lettera a). Applicazione avanzo";
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 15/04/2026 con la quale è stato approvato il DUP 2026-2028;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 15/04/2026 relativa all'approvazione del bilancio di previsione finanziaria 2026-2028;
- la Deliberazione di Giunta Comunale numero 149 del 22/05/2026 avente ad oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028. Approvazione "
- il D. Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale vigente;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

- **di prendere atto** che l'Ing. Ernesto Garo ha sostituito il Dott. Michele Garo nel ruolo di Legale Rappresentante dell'impresa "G.A. 29 S.r.l.";
- **di disporre** la modifica dell'atto di autorizzazione al funzionamento della struttura socio-assistenziale Casa di riposo per anziani "San Domenico", concessa con RS n. 236 del 06/08/2024 R.G. n. 1068 di pari data, limitatamente all'indicazione del Legale Rappresentante, lasciando immutato il resto del contenuto dell'atto richiamato;
- **di dare atto:**

- dell'inesistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, da parte del Dirigente, di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anti corruzione n.190/2010;
- dell'assenza di vincoli di parentela con il destinatario del provvedimento ai sensi del combinato disposto dell'art.1, comma 9, lett. e) della legge 190/2012 e dell'art.6 D.P.R. 62/2013, nonché del Codice di comportamento integrativo comunale;
- **di attestare** ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147- bis comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento, nonché il rispetto della normativa anticorruzione;
- **di specificare:**
 - che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet in Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013, del DPR n. 62/2013, come modificato dal DPR n. 81/2023;
 - che il presente atto è adottato nel rispetto del vigente PIAO 2025/2027;
- **di disporre** ai fini della pubblicità legale, la pubblicazione del presente atto sul sito del Comune di Lamezia Terme alla sezione all'albo pretorio on line;
- **di trasmettere** il presente provvedimento, entro n.15 giorni dalla pubblicazione sull'Albo pretorio del Comune Capo Ambito, agli uffici competenti della Regione Calabria;

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 1909 del 03/07/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Lamezia Terme, lì 03/07/2026

Il Dirigente

Avv. PETRONIO STEFANIA